

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài
Mã thủ tục	1.009567
Số quyết định	3169/QĐ-BTC
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Chứng khoán
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- + Bước 1: Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài (doanh nghiệp) nộp hồ sơ đề nghị đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
- + Bước 2: UBCKNN tiếp nhận, xem xét hồ sơ.
- + Bước 3: Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: + Đối với chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
c) Điều lệ của tổ chức phát hành.		1 bản chính
i) Văn bản xác nhận của ngân hàng thực hiện việc giám sát sử dụng vốn về việc giám sát tổ chức phát hành sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.		1 bản chính
j) Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng với công ty chứng khoán.		1 bản chính
h) Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng khoán của đợt chào bán.		1 bản chính
k) Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.		1 bản chính
f) Quyết định của cấp có thẩm quyền tại Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư.		1 bản chính
d) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.		1 bản chính
g) Cam kết bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết nhận mua toàn bộ để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết bao gồm các nội dung tối thiểu theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành, cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành chính phải kèm theo hợp đồng giữa các tổ chức bảo lãnh phát hành.		1 bản chính
b) Bản cáo bạch theo quy định tại Điều 19 Luật Chứng khoán		1 bản chính

a) Giấy đăng ký chào bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.		1 bản chính
e) Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại nước sở tại chấp thuận, báo cáo tài chính quý gần nhất. Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành phải được lập theo hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.		1 bản chính

Trường hợp 2: + Đối với chào bán trái phiếu ra công chúng:		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
k) Văn bản xác nhận của ngân hàng thực hiện việc giám sát sử dụng vốn về việc giám sát tổ chức phát hành sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.		1 bản chính
a) Giấy đăng ký chào bán theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.		1 bản chính
c) Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.		1 bản chính
h) Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại nước sở tại chấp thuận, báo cáo tài chính quý gần nhất. Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành phải được lập theo hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.		1 bản chính
l) Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng với công ty chứng khoán.		1 bản chính
b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặ		1 bản chính

c chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, việc đăng ký niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.		
g) Điều lệ của tổ chức phát hành.		1 bản chính
f) Bản cáo bạch theo quy định tại Điều 19 Luật Chứng khoán.		1 bản chính
e) Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.		1 bản chính
d) Cam kết bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết nhận mua toàn bộ để bán lại hoặc mua số trái phiếu còn lại chưa được phân phối hết với công ty chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành, cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành chính phải kèm theo hợp đồng giữa các tổ chức bảo lãnh phát hành.		1 bản chính
j) Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng khoán của đợt chào bán.		1 bản chính
i) Quyết định của cấp có thẩm quyền tại Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư.		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	30 ngày	Miễn phí	
Qua bưu điện	30 ngày	Miễn phí	

Trực tiếp	30 ngày	Miễn phí	
-----------	---------	----------	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán	25/2022/TT-BTC
Luật 54/2019/QH14	54/2019/QH14
Nghị định 155/2020/NĐ-CP	155/2020/NĐ-CP
Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân	64/2025/TT-BTC
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020	76/2025/QH15
Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính	56/2024/QH15
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán	245/2025/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

Mã: KQ.G12.001205

TỪ KHÓA

MÔ TẢ